رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٤٢ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٧٧٧ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤/١١/١٤٤٣هـ

الموضوعات

صحة - منشآت ومستحضرات صيدلانية وعشبية - قرارات لجنة النظر في مخالفات نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية - غرامة مالية - عدم وجود نظام إلكتروني لإدارة المواد وتنظيم عملية الصرف والتوريد - انتفاء البينة - انتفاء المخالفة - عيوب القرار الإداري.

مطالبة المدعية (صيدلية) إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن معاقبتها بغرامة مالية؛ لعدم وجود نظام إلكتروني لإدارة المواد وتنظيم عملية الصرف والتوريد - وجوب قيام القرارات الجزائية على اليقين لا الظن والاحتمال - دفع المدعى عليها بإقرار موظف المدعية بالمخالفة - الثابت وفق محضر التفتيش عدم إقرار موظف المدعية بالمخالفة، وإنما امتناعه عن التجاوب مع لجنة التفتيش وطلبه إحالة تساؤلاتها إلى المدعية - صدور عدة قرارات من المدعى عليها بعدم إدانة المدعية بذات المخالفة محل الدعوى على فروعها الأخرى - تقديم المدعية ما يثبت وجود نظام إلكتروني لإدارة المواد وتنظيم عملية الصرف والتوريد - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مستند الحكم

- المادة (١٣) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى بتاريخ ١٤٤٣/٦/٢هـ يطلب فيها إلغاء قرار المدعى عليها رقم (٢٨) وتاريخ ٢٠٢١/١١/١٦م المتضمن معاقبة صيدلية (...) بغرامة مالية قدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال بسبب عدم وجود نظام إلكتروني لإدارة المواد وتنظيم عملية التوريد والصرف في الصيدلية أثناء الزيارة، وقد دفع وكيل المدعية أثناء زيارة اللجنة بوجود النظام، كما يوجد عدد من الزيارات لفروع أخرى لصيدلية (...) ولوحظت عليها نفس الملاحظة، ثم صدرت قرارات المدعى عليها بعدم إدانتها بذلك عدا هذا الفرع. وبإحالتها إلى هذه الدائرة، نظرتها كما هو مدون بمحاضر الضبط، وقدم ممثل المدعى عليها مذكرة حاصلها: أن المدعية خالفت المادة (١٢/٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية بسبب عدم وجود نظام إلكتروني لإدارة المواد وتنظيم عملية التوريد والصرف في الصيدلية أثناء الزيارة، وقد أجاب الصيدلي عند سؤاله عن المخالفة بالرجوع للشركة في هذا الأمر، وهذا إقرار ضمني بعدم عمل النظام. فيما دفع وكيل المدعية بأن اعتبار جواب الصيدلي اعتراف بعدم عمل النظام غير صحيح وتأويل باطل، وقد أفاد وكيل المدعية عند التحقيق معه بأن النظام يعمل، ولا صحة لما جاء في محضر لجنة التفتيش، ثم قدم كشفاً بعمل النظام الإلكتروني للصيدلية في تواريخ سابقة لزيارة المفتش. ثم قرر الحاضران الاكتفاء؛ وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت هذا الحكم.

الأسباب

لما كانت الدعوى مطالبة إلغاء قرار المدعى عليها رقم (٢٨) وتاريخ ٢٠٢١/١١/١٦م المتضمن معاقبة صيدلية (...) بغرامة مالية قدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال؛ لذا فإنه ينعقد الاختصاص الولائي بنظرها لديوان المظالم استناداً إلى المادة الثالثة عشرة فقرة (ب) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما أن الدائرة مختصة مكانياً بنظرها استناداً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وأما عن القبول الشكلي للدعوى، فحيث إن القرار صدر بتاريخ ١٤٤٣/٤/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٦م، وأقيمت هذه الدعوى بتاريخ ١٤٤٣/٦/٢هـ؛ ما يعني قبولها شكلاً استناداً للمادة السابعة والثلاثين من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والتي نصت على أنه: "يجوز لذوي الشأن التظلم من هذه القرارات أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ". وعن موضوع الدعوى، وحيث أجملت المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم عيوب القرار الإداري بعدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو وجود عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، وحيث إن القرار الطعين انتهى إلى معاقبة صيدلية (...) بغرامة مالية قدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال بسبب عدم وجود نظام إلكتروني لإدارة المواد وتنظيم عملية التوريد والصرف في

الصيدلية أثناء الزيارة، مخالفة بذلك نص المادة (١٢/٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، وحيث إن قرارات العقوبات المالية يجب أن تكون مبنية على اليقين، لا على الظن والاحتمال لمساسها بأموال معصومة لا تجوز إلا بنص، وثبوت المخالفة، وحيث إن المدعى عليها بنت قرارها على محضر الزيارة ومحضر التحقيق، وبالرجوع إلى محضر التفتيش تبين أن إجابة الصيدلي هي امتناع عن الإدلاء بمعلومات، وأن على الجهة الرجوع إلى الشركة وسؤالها، وهذا لا يعد إقراراً بالمخالفة كما ذهبت إليه المدعى عليها، ولا يمكن أن يفهم منه ذلك، وأما إجابة وكيل المدعية في التحقيق فقد نص فيها على عدم صحة المخالفة وعلى عمل النظام الإلكتروني، وحيث إن المدعى عليها أصدرت قرارات بعدم إدانة المدعية في قضايا مشابهة، وبذات المخالفة المرصودة من قبل المفتش، واستندت في ذلك لوجود كشوفات صرف وتوريد للأدوية عن طريق النظام الإلكتروني قبل تاريخ الزيارة، وحيث إن وكيل المدعية قد قدم ما يثبت ذلك في هذه الدعوى؛ وعليه ولعدم تقديم المدعى عليها ما يثبت وجود المخالفة، ولعدم صحة الاستناد لمحضر التحقيق؛ لكل ما سبق تنتهي الدائرة إلى إلغاء القرار الطعين.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار المديرية العامة للشؤون الصحية بمحافظة حفر الباطن رقم (٢٨) بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٦م المتضمن معاقبة صيدلية (...) بغرامة مالية قدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.